SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 238535 - RS (2026/0195206-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
RECORRENTE	:	GABRIELA GARCIA REICHEL
ADVOGADOS	:	ALHIANE MOREIRA PEDROSO - PR078846
		ANDRE FELIPPE DO CARMO - PR080887
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU	:	RUBEM DA SILVEIRA DUTRA JUNIOR
CORRÉU	:	MARLON MOCH SERRES
CORRÉU	:	MARCELO TEODOZIO ROSA
CORRÉU	:	NICOLAS GARCIA LIMA
CORRÉU	:	GIOVANNI LUIZ TERRES ROCHA
CORRÉU	:	RODRIGO DE ANDRADE DRAGO
CORRÉU	:	WILLIAM ALVES VAQUEIRO
CORRÉU	:	ICARO DE DEUS SILVA
CORRÉU	:	FERNANDO EMANUEL FERNANDES PHILOMENA
CORRÉU	:	NATHAN MACHADO CORTES BALLOC DE OLIVEIRA
CORRÉU	:	ALLAN MARGEMANE DOS SANTOS
CORRÉU	:	LUCAS CLAVIJO MACHADO
CORRÉU	:	JUAN ROSA DOS SANTOS
CORRÉU	:	NAIRO MAIQUEL TAVARES DA SILVA
CORRÉU	:	FLAVIA TEODOZIO ROSA
CORRÉU	:	AMANDA GARCIA LIMA
CORRÉU	:	FERNANDO COSTA
CORRÉU	:	LUIZ CARLOS RODRIGUES NUNES
CORRÉU	:	MARCELA ADRIANA POTAP
CORRÉU	:	HENRIQUE RODRIGUES ALVES
CORRÉU	:	BEATRIZ REGINA TAVARES DA SILVA
CORRÉU	:	GIOVANNI GARCIA REICHEL
CORRÉU	:	PABLO ANDRES MINA SAA

DECISÃO

Edição nº 413 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 04 de agosto de 2026 Publicação: quarta-feira, 05 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA58763904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 31/07/2026 22:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2026. Código de Controle do Documento: 421af2e5-8dfe-47c2-91d1-81cab82a0bc9

Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus* interposto por GABRIELA GARCIA REICHEL contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC n. 5124160-94.2026.8.21.7000/RS).

Consta dos autos que o recorrente responde a ação penal oriunda da "Operação Waterfall", pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, extorsão e usura, havendo, no curso da instrução, indeferimento de pedido de visita ao corréu e companheiro e controvérsia sobre a validade e o acesso às provas digitais extraídas de aparelhos celulares (e-STJ fl. 185).

A defesa impetrou *habeas corpus* perante o Tribunal *a quo* alegando nulidade das provas digitais por violação à cadeia de custódia, cerceamento de defesa pelo não cumprimento da ordem judicial de disponibilização dos arquivos de extração (UFDR) e ilegalidade da incomunicabilidade entre a paciente e o corréu por ausência de contemporaneidade (e-STJ fl. 185). O Tribunal *a quo* denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 187/188):

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. USURA. NULIDADE DE PROVAS DIGITAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.*
> *I. CASO EM EXAME:*
> *1. Habeas corpus impetrado pela defesa constituída em favor da paciente que responde a processo pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, extorsão e usura, alegando nulidade das provas digitais por violação à cadeia de custódia, cerceamento de defesa pelo não cumprimento de ordem judicial que determinou a disponibilização dos arquivos de extração de dados e ilegalidade da medida que impede a comunicação com o corréu e companheiro.*
> *II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:*
> *1. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de suspensão do andamento processual até a regularização do acesso às provas; (ii) a alegada nulidade das provas digitais por violação à cadeia de custódia; (iii) a legalidade da restrição de comunicação entre a paciente e o corréu.*
> *III. RAZÕES DE DECIDIR:*
> *1. As questões relativas à validade das provas digitais e à cadeia de custódia demandam aprofundada análise fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.*
> *2. A paciente é apontada na denúncia como uma das líderes de complexa organização criminosa, responsável por coordenar as atividades ilícitas e gerir o fluxo financeiro do grupo.*
> *3. A gravidade concreta dos fatos e a estrutura da organização investigada evidenciam a necessidade de manter as medidas restritivas para a conveniência da instrução criminal, que ainda se encontra em andamento.*
> *4. O direito à visitação não é absoluto e pode ser restringido quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida como forma de proteger a administração da justiça e a segurança pública.*

Edição nº 413 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 04 de agosto de 2026 Publicação: quarta-feira, 05 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA58763904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 31/07/2026 22:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2026. Código de Controle do Documento: 421af2e5-8dfe-47c2-91d1-81cab82a0bc9

5. A manutenção da incomunicabilidade entre os corréus, apontados como chefes do grupo criminoso, é medida que se impõe para a correta elucidação dos fatos.
6. Não se verifica hipótese de trancamento da ação penal, pois a denúncia (contra 24 suspeitos envolvidos na Operação Waterfall) se ampara em robustos indícios de autoria e materialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A restrição de comunicação entre corréus apontados como líderes de organização criminosa é medida legítima quando necessária para a conveniência da instrução criminal e proteção da ordem pública.

No presente recurso, a defesa alega nulidade absoluta das provas digitais em razão de violação estrutural à cadeia de custódia, sustentando que a extração de dados foi realizada por fotografias de tela (printscreens) em delegacia, sem cópia bit a bit, sem perícia oficial, sem geração de hash e em contrariedade à determinação judicial de remessa ao órgão pericial.

Aduz cerceamento de defesa pela não disponibilização, até o momento, dos arquivos UFDR, em afronta à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, ademais, a ilegalidade da restrição de visita e incomunicabilidade imposta à paciente por fundamentação inercial, sem fatos novos e sem indicação de dispositivos legais ou julgados, especialmente considerando a distinção da situação do corréu que teve a prisão preventiva redecretada por descumprimento próprio.

Defende a contaminação do conjunto probatório pela teoria dos frutos da árvore envenenada, por derivação direta das provas digitais originárias. Asserta, ainda, nulidade de reconhecimentos fotográficos por desconformidade com o do art. 226 Código de Processo Penal e aponta inconsistência temporal na denúncia quanto ao delito de usura, com possibilidade de prescrição parcial.

Requer, em sede liminar, a revogação imediata da restrição de a suspensão da instrução processual — notadamente davisitas/incomunicabilidade, audiência designada para julho de 2026 — até a disponibilização integral dos arquivos UFDR, e a determinação para que a autoridade policial comprove, em prazo exíguo, a localização e disponibilização das mídias de extração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade absoluta das provas digitais e das delas derivadas, pela reabertura da instrução para contraditório técnico pleno e perícia defensiva, pela revogação definitiva da restrição de visitas, pela nulidade dos reconhecimentos fotográficos irregulares, subsidiariamente pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa, também subsidiariamente pelo reconhecimento de prescrição parcial dos fatos de usura de 2017 e 2019, e pela extensão dos efeitos aos corréus em idêntica situação probatória.

Edição nº 413 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 04 de agosto de 2026 Publicação: quarta-feira, 05 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA58763904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 31/07/2026 22:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2026. Código de Controle do Documento: 421af2e5-8dfe-47c2-91d1-81cab82a0bc9

Foi indeferido o pedido liminar (e-STJ fls. 427/430). A defesa apresentou pedido de reconsideração, indicando a necessidade de suspensão da audiência de instrução de 27/7/2026, até que a defesa tenha efetivo acesso ao conteúdo das mídias, bem como requereu a seja autorizada a visita supervisionada ao corréu. A liminar foi deferida "para determinar: (i) a suspensão da audiência até o efetivo acesso aos dados e arquivos; (ii) que a autoridade policial informe, em prazo certo, o formato técnico dos arquivos, o meio de disponibilização e providencie a entrega à defesa, admitindo-se, se necessário, que a defesa disponibilize equipamento próprio para cópia ou que os DVDs sejam entregues em custódia, nos termos do ofício já expedido (e-STJ fls. 580/582); e (iii) a juntada, nos autos da ação penal, de declaração formal sobre a atual situação das mídias, local de armazenamento e histórico de manipulação, de modo a viabilizar o controle da cadeia de custódia." (e-STJ fls. 588/590).

Posteriormente, em dois momentos distintos, a defesa informa o descumprimento da liminar deferida (e-STJ fls. 602/608 e fls. 719/727).

Com vista dos autos, opinou o Ministério Público Federal pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo seu desprovimento (e-STJ fls. 708/716).

É o relatório. **Decido**.

Primeiramente, a tese de invalidade estrutural das provas digitais, embora reforçada por elementos apontados pela defesa, não pode ser acolhida, neste momento, como causa de nulidade absoluta, por demandar exame técnico aprofundado e cotejo de elementos fático-probatórios que, até aqui, não foram objeto de decisão específica na origem. Como bem esclareceu o parecer ministerial, “a alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada até agora e sequer há pronunciamento do juízo singular de origem sobre o tema, sendo prematura a sua análise neste momento” (e-STJ fl. 712).

De outro lado, os documentos e comunicações juntados indicam um cenário de dificuldade técnica para disponibilização dos dados e incerteza sobre a documentação da cadeia de custódia, o que milita a favor da preservação do contraditório técnico e da defesa. Nesta quadra, a solução juridicamente adequada é manter a tutela de preservação já concedida, assegurando-se acesso integral às mídias e a juntada de declaração formal sobre a situação e histórico de manipulação dos dispositivos, sem antecipar juízo de nulidade em sede de *habeas corpus*, que é via de cognição sumária. Nesse sentido, a decisão liminar proferida em 26/5/2026 já reconheceu impedimento técnico real e determinou a suspensão da audiência, a disponibilização das mídias e a juntada da declaração sobre a cadeia de custódia (e-STJ fls. 588/590).

Edição nº 413 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 04 de agosto de 2026 Publicação: quarta-feira, 05 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA58763904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 31/07/2026 22:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2026. Código de Controle do Documento: 421af2e5-8dfe-47c2-91d1-81cab82a0bc9

No ponto, embora haja decisão judicial de primeiro grau determinando a disponibilização dos arquivos UFDR e dos dados brutos extraídos dos aparelhos telefônicos, com prazo de 10 dias para cumprimento, tal providência não foi efetivada por razões técnicas e operacionais, reconhecidas pela própria autoridade policial (e-STJ fls. 575/579, 581/582).

Em 15/5/2026, a Delegacia comunicou oficialmente que localizou as mídias em DV Ds, porém não dispõe de equipamento com gravador, solicitando orientação ao Juízo quanto ao modo de disponibilização, inclusive com a possibilidade de entrega dos DV Ds em custódia à defesa (e-STJ fls. 581/582).

Soma-se a isso o intercâmbio de e-mails demonstrando a necessidade de prévia localização e conferência das mídias, o agendamento para disponibilização e a consulta da defesa acerca do formato técnico e da tecnologia necessária para cópias integrais (e-STJ fls. 576/580).

Diante desse quadro, que revela impedimento técnico real e não imputável à defesa, impõe-se a manutenção da suspensão da audiência designada para 21/7/2026 até que haja efetivo acesso da defesa ao conteúdo integral das mídias e à documentação da cadeia de custódia, assegurando-se o contraditório técnico e evitando-se a consolidação de atos instrutórios apoiados em prova não disponibilizada ou de acesso inviável.

Quanto ao pleito de restrição de contato entre os agentes denunciados, tratar-se de medida sensível à conveniência da instrução. Desse modo, a solução mais prudente, nesta fase, recomenda mitigar o direito à convivência familiar, sem prejuízo de novo pedido no Juízo processante, que poderá melhor examinar a conveniência e a oportunidade na manutenção da restrição aplicada.

Por fim, em relação às petições incidentais que noticiam o descumprimento da decisão liminar proferida em 26/5/2026, no âmbito deste recurso ordinário em habeas corpus, bem como pretendem a adoção de medidas coercitivas e outras providências correlatas (e-STJ fls. 602/608 e 719/727), anoto que a alegação de descumprimento de decisões judiciais desta Corte Superior deve ser veiculada por meio de expediente próprio, qual seja, a Reclamação, não sendo adequada sua apreciação no bojo do presente recurso ordinário em *habeas corpus*. A reclamação é o instrumento vocacionado à preservação da autoridade das decisões proferidas e ao controle do cumprimento das determinações judiciais, razão pela qual os pleitos voltados especificamente à certificação e à imposição de medidas em face do alegado descumprimento da liminar devem ser dirigidos por essa via processual, se o caso.

Edição nº 413 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 04 de agosto de 2026 Publicação: quarta-feira, 05 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA58763904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 31/07/2026 22:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2026. Código de Controle do Documento: 421af2e5-8dfe-47c2-91d1-81cab82a0bc9

Ante o exposto, **dou provimento parcial** ao recurso ordinário para, ratificando a liminar deferida, determinar: (i) a suspensão da audiência até o efetivo acesso aos dados e arquivos; (ii) que a autoridade policial informe, em prazo certo, o formato técnico dos arquivos, o meio de disponibilização e providencie a entrega à defesa, admitindo-se, se necessário, que a defesa disponibilize equipamento próprio para cópia ou que os DVDs sejam entregues em custódia, nos termos do ofício já expedido (e-STJ fls. 580/582); e (iii) a juntada, nos autos da ação penal, de declaração formal sobre a atual situação das mídias, local de armazenamento e histórico de manipulação, de modo a viabilizar o controle da cadeia de custódia.

Comunique-se, com urgência.

Intimem-se.

Brasília, 31 de julho de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 413 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 04 de agosto de 2026 Publicação: quarta-feira, 05 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA58763904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 31/07/2026 22:30:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2026. Código de Controle do Documento: 421af2e5-8dfe-47c2-91d1-81cab82a0bc9